P U T U S A N
Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**Kiki Handayani;**
2.	Tempat Lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 22 Juni 1992;
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jl. Pertiwi Gg. Terong No. 07 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung. Kota Medan;
7.	A g a m a	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
9.	Pendidikan	:	SMP Tamat;

Terdakwa **Kiki Handayani** ditahan dalam Rutan Perempuan Tanjung Gusta Medan oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,** sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. **Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;**
4. **Hakim Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Advokat-Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang bernama, Halman Simanullang S.H, Rointan Br Manullang, S.H.,M.H, Armini Nainggolan, S.H., M.H.,Tamira Sihombing., S.H., A.T.Yudhistira., S.H., Nailul Fadhilah Irni., S.H., dan Yustika Butar-butar, S.H., Berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN,Mdn. Tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI HANDAYANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI HANDAYANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
   - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk dapat meringankan hukuman terdakwa oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **KIKI HANDAYANI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan Sari Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I".**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan, dimana pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di halaman rumah terdakwa KIKI HANDAYANI lalu datang saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DONESIUS SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polri) menyamar/menyaru sebagai pembeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa akan memberikan Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Para saksi dan langsung dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Klip Kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sedangkan dari Kantong celana terdakwa sebelah kiri belakang ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, Uang tunai sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 300 / NNF / 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Kiki Handayani berupa A. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma nol sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram yang dianalisis milik terdakwa KIKI HANDAYANI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **KIKI HANDAYANI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan Sari Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan, dimana pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di halaman rumah terdakwa KIKI HANDAYANI lalu datang saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DONESIUS SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polri) hendak membeli sabu seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sabu yang disimpannya didalam rumahnya, akan tetapi ketika terdakwa mengengam sabu ditangan kanannya dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram lalu Para saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan dari Kantong celana terdakwa sebelah kiri belakang ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, Uang tunai sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong:

Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dirumahnya sehingga Para saksi membawa terdakwa bersama barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 300 / NNF / 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Farm. Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Kiki Handayani berupa A. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram yang dianalisis milik terdakwa KIKI HANDAYANI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pardamean Harahap**. dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi an. **Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Roy B. Simanjuntak S.H** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan. Kec. Medan Tembung. Kota Medan;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa **Kiki Handayani** memiliki Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan Undercover dan melakukan pengamatan dan sebagai pembeli shabu tersebut;
   - Bahwa, benar tepatnya di halaman sebuah rumah, saksi dan rekan saksi hendak ingin membeli shabu tersebut dari terdakwa Kiki, ketika terdakwa Kiki hendak memberikan shabu tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki;
   - Bahwa, benar dan pada saat di lakukan penggeledahan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisi shabu, dan dari dalam kantong terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. **Saksi Dionesius Simanjuntak**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi an. **Dionesius Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Roy B. Simanjuntak S.H** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan. Kec. Medan Tembung. Kota Medan;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa **Kiki Handayani** memiliki Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan Undercover dan melakukan pengamatan dan sebagai pembeli shabu tersebut;
   - Bahwa, benar tepatnya di halaman sebuah rumah, saksi dan rekan saksi hendak ingin membeli shabu tersebut dari terdakwa Kiki, ketika terdakwa Kiki hendak memberikan shabu tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki;
   - Bahwa, benar dan pada saat di lakukan penggeledahan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika yang berisi shabu, dan dari dalam kantong terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di halaman sebuah rumah sambil menunggu pembeli yang berada di Jalan. Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan. Kec. Medan Tembung. Kota Medan;
- Bahwa, benar dimana pada terdakwa sedang duduk-duduk kemudian terdakwa melihat ada dua orang laki –laki datang dan tidak terdakwa kenal dan hendak membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketika terdakwa hendak memberikan shabu tersebut, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan lalu badan terdakwa di gledah dan dari badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan gram), kemudian dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikannya yang di dapat dari seseorang yang bernama Ali;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.300/ NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Kiki Handayani berupa A. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram yang dianalisis milik terdakwa KIKI HANDAYANI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi an. **Dionesius Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Roy B. Simanjuntak S.H** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pertiwi Gg. Terong Kel. Bantan. Kec. Medan Tembung. Kota Medan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Kiki Handayani**;
- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Kiki Handayani;**
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan gram), kemudian dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Kiki Handayani;**
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan gram), kemudian dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip kosong dan kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disita langsung dari terdakwa **Kiki Handayani**;

- Bahwa, benar saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari seseorang yang bernama Ali kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Melanggar pasal **114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Kiki Handayani** dipersidangan dengan identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak" adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman ini merupakan Alternatif artinya apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual maknanya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, menjual dan membeli dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah berkaitan dengan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam unsur ini adalah mendapatkan Sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa ataupun keuntungan;

Menimbang yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang da atas tindakannya tersebut mendapat penggati baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedang menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa, benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi an. **Dionesius Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Roy B. Simanjuntak S.H** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pertiwi Gg. Terong Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bantan. Kec. Medan Tembung. Kota Medan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Kiki Handayani**;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Kiki Handayani;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan gram), kemudian dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Kiki Handayani;**

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan gram), kemudian dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disita langsung dari terdakwa **Kiki Handayani**;

Menimbang, bahwa saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari seseorang yang bernama Ali kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 300/ NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Kiki Handayani berupa A. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram yang dianalisis milik terdakwa KIKI HANDAYANI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah ternyata terdakwa telah berusaha untuk menjual barang bukti yang dijualnya kepada saksi dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkotika jenis shabu dengan berat beraih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kli kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Handayani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkotika jenis shabu dengan berat beraih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik kli kosong **dirampas untuk dimusnahkan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin. S.H., M.H.** dan **Martua Sagala S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Serta Penasehat Hukum dan Terdakwa melalui Vidio Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Sulhanuddin. S.H., M.H	**Firza Andriansyah, S.H.,M.H.**
Martua Sagala S.H., M.H	Panitera Pengganti
	Rohanna Pardede S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)